



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-26-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 13 de Enero de 2025

Referencia: Expte. N° 5745-2024 (Cuerpos 0 a 51) y N° 13991/2024.- Adjudicación de la Licitación Pública N° 62/2024. “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO el Expediente N° 5745-2024 (Cuerpos 0 a 51), donde tramita el llamado a Licitación Pública N° 62/2024 y el Expediente N° 13991/2024; y

Considerando:

Que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público inició el Pedido de Suministro N° 3-649-432/2024, para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”;

Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, fijan el plazo de contratación en veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio;

Que, por otro lado, del artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares surge que, por las condiciones físicas del Municipio y operativas de las obras a ejecutar, y a fin de ofrecer un mejor servicio al vecino, se procedió a dividir el Partido en dos (2) Zonas, a saber: límite Este: Solís entre Pueyrredón y Paraná; límite Norte: calle Uruguay hasta Blanco Encalada, Blanco Encalada hasta Avenida Bernabé Márquez, Avenida Bernabé Márquez hasta Avenida Santa Fe, Avenida Santa Fe hasta Pueyrredón, Pueyrredón hasta Solís; límite Oeste: Amancio Alcorta- Sarratea entre Paraná y Uruguay; límite Sur: Paraná entre Solís y Amancio Alcorta; y (b) Zona N° 2, límite Este: Río de la Plata desde Paraná hasta la calle Uruguay; límite Norte: Uruguay entre el Río de la Plata y Blanco Encalada; Límite Oeste: Blanco Encalada hasta Avenida Bernabé Márquez; límite Sur: Avenida Bernabé Márquez hasta Avenida Santa Fe, Avenida Santa Fe hasta Pueyrredón, Pueyrredón hasta Solís;

Que en ese sentido, el Presupuesto Oficial estipulado en el Pedido de Suministro N° 3-649-432/2024 y en el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares asciende a la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$6.907.830.402,72.-), dividido de la siguiente manera: a) Zona 1 - Presupuesto Oficial: PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.446.208.431,36.-); y b) Zona 2 - Presupuesto Oficial: PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.461.621.971,36.-);

Que, a su vez, a través del artículo 17 del citado Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establece que “La adjudicación será a un único oferente por Zona” y que “En caso que un mismo oferente resultare primero en orden

de mérito para ambas zonas, se le adjudicará la de mayor presupuesto oficial, eliminándolo del orden de mérito de la restante zona. Posteriormente, se asignará la zona restante al oferente que quede en mejor orden de mérito en la misma”;

Que como consecuencia del citado Pedido de Suministro, se efectuó el pertinente Llamado a Licitación Pública N° 62/2024, autorizado por medio del Decreto N° 1361/2024;

Que del acta de apertura resulta la presentación de catorce (14) oferentes: Oferta N° 1: INDALTEC S.A., Oferta N° 2: COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA., Oferta N° 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, Oferta N° 4: VERDE INTEGRAL S.A., Oferta N° 5: MANTELECTRIC I.C.I.S.A., Oferta N° 6: EMPRESA MANILA S.A., Oferta N° 7: ECOLOGÍA URBANA S.R.L., Oferta N° 8: TRANSPORTES MALVINAS S.R.L. – SRB OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – U.T.E., Oferta N° 9: MIICA S.A., Oferta N° 10: ILUBAIRES S.A., Oferta N° 11: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., Oferta N° 12: GRUB S.A., Oferta N° 13: BIOSUR AMBIENTACIÓN ECOLÓGICA S.R.L., y la Oferta N° 14: ELECTRO CONSTRUCTORA S.R.L. – TURBO GREEN S.R.L. – U.T.E.;

Que posteriormente a la apertura de ofertas, la Directora General de Compras, mediante NO-2024-00034535-SI-DGCOMP señala que, luego de cotejar el Acta de Apertura obrante a fs. 274/278 y la documentación aportada por los oferentes, detectó que se encuentra incurso en una causal de excusación obligatoria, por existir una relación de parentesco con un accionista de uno de los oferentes. Por tal motivo, se excusa de intervenir en las presentes actuaciones, dejando constancia expresa que el Sr. Subdirector General de Compras será quien quede a cargo de todas las intervenciones correspondientes a esa Dirección General;

Que, conforme lo previsto en el artículo 6° de la Ordenanza N° 267/1980, el cual estipula que: *“Son causales de obligatoria excusación para los funcionarios o empleados que tengan facultad de decisión o que sea su misión dictaminar o asesorar: a) Tener parentesco con el interesado por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado”* corresponde a este Departamento Ejecutivo resolver la procedencia de tal excusación y convalidar lo actuado en las presentes actuaciones;

Que, verificado el cumplimiento de los requisitos del pliego de bases y condiciones generales de las ofertas por parte de la Subdirección General de Compras, intervino la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, quien tomando en consideración el informe técnico suscripto por la Subsecretaría de Espacio Público, efectuó la evaluación de las mismas en su informe IF-2024-00045623-SI-JGAB de fecha 19 de diciembre de 2024;

Que en dicho informe, la citada Comisión recomienda, dentro de las ofertas declaradas admisibles y de conformidad con el criterio establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la adjudicación de los renglones de la presente licitación a favor de los oferentes que se detallan a continuación, por ajustarse a los requisitos administrativos, legales, contables y técnicos solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, y por resultar ser, asimismo, las ofertas económicamente más convenientes para la comuna: (i) el Renglón N° 1 (Zona 1) a “SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES” (C.U.I.T. N° 30-51270012-4) por un importe total de Pesos Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Uno con Noventa y Siete Centavos (\$2.745.489.971,97.-); y (ii) el Renglón N° 2 (Zona 2) a “LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.” (C.U.I.T. N° 30-69605181-6), por un monto total de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve con Veintinueve Centavos (\$2.769.643.739,29.-);

Que en cumplimiento de lo establecido en el punto 13.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en cuanto establece que *“El resultado de la evaluación de las ofertas previsto en 13.1 se hará saber a todos los oferentes, sin que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio”*, se notificó el informe de la Comisión Asesora en los domicilios electrónicos constituidos por los oferentes para el presente procedimiento;

Que con fecha 20 de diciembre de 2024, mediante Expediente 13991/2024, se presentó el apoderado de la firma BIOSUR AMBIENTACIÓN ECOLÓGICA S.R.L. y efectuó una presentación que calificó de “Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio” contra el mencionado informe;

Que, en atención a los cuestionamientos allí vertidos, vuelve a intervenir la Subsecretaría de Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, a través de su informe IF 2025-00001503-SI-SSEP, mediante el cual, y sin perjuicio de que el oferente no cumplió con los recaudos establecidos para la impugnación del informe de la Comisión Asesora, ratifica lo expuesto oportunamente en su evaluación técnica (IF 2024-00040643-SI-SSEP e IF 2024-00044452-SI-SSEP) respecto a la oferta presentada por BIOSUR AMBIENTACIÓN ECOLÓGICA S.R.L. En dicho informe, se reafirma que los antecedentes aportados por el oferente no cumplen con los requerimientos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dado que carece de experiencia en la ejecución de nuevos espacios verdes en el ámbito público (nacional, provincial o municipal), experiencia que resulta fundamental para las tareas que se buscan contratar mediante el procedimiento de selección, ya que garantiza la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo el servicio de manera eficiente y conforme a las especificaciones requeridas;

Que llamada a intervenir la Asesoría Legal emitió el dictamen DT-2025-00002939-SI-AL. En su análisis determina, entre otras cuestiones, que, al constituir la posibilidad de impugnar un informe preparatorio una excepción al principio general establecido en el artículo 87 de la Ordenanza General 267, es decir, la irrecurribilidad de los Informes, la interpretación de la cláusula del pliego que establece dicha posibilidad, debe ser restrictiva. En ese sentido, indica que “... el punto 13.5. de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el llamado a licitación N° 62/2024 en cuyo marco se efectúa la presentación en análisis, prevé una excepción al criterio general, otorgando a los oferentes que participan de la Licitación la posibilidad de impugnar el informe de la Comisión Asesora, en los siguientes términos: “13.5. Los oferentes podrán impugnar el Informe de la Comisión Asesora, dentro de los 3 días de su notificación. A tales efectos, el oferente que efectúe la impugnación deberá depositar en la Tesorería de la Municipalidad la suma equivalente al 3% del presupuesto oficial establecido para la licitación por cada informe que desee impugnar y acompañar, con el escrito de impugnación, el comprobante de dicho depósito. Será desestimada, sin más trámite, toda impugnación que no satisfaga este requisito. (...)”;

Que, en consecuencia, entiende “que de acuerdo a las expresas previsiones en que queda redactada la mencionada excepción al principio general, la falta de acreditación del depósito con el escrito de interposición, trae como consecuencia su desestimación sin más trámite”. Esto es así, dado que el artículo 20 del Anexo al Decreto N° 2247/2022, que regula las compras y contrataciones del Municipio de San Isidro, establece que “Las presentaciones de oferta implican el conocimiento de la ley Orgánica de las Municipalidades, Reglamento de Contabilidad, Ordenanza 267/80, Decreto 2980/00 R.A.F.A.M, las disposiciones del presente, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y especificaciones técnicas de cada convocatoria, su aceptación y el sometimiento a todas sus normativas.”;

Que por lo expuesto, concluye que corresponde rechazar la presentación efectuada por el oferente, sin perjuicio de las consideraciones técnicas ratificadas por la Subsecretaría de Espacio Público, por el incumplimiento de lo establecido en el punto 13.5. del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública N° 62/24;

Que se encuentran acreditados los recaudos procedimentales y legales para la aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación de la misma a las ofertas referidas, habiendo las áreas competentes tomado debida intervención;

Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en consideración que este Departamento Ejecutivo comparte las recomendaciones efectuadas por la Comisión Asesora y la Asesoría Legal Municipal, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la excusación efectuada por la Directora General de Compras y convalidar todo lo actuado por el Sr. Subdirector General de Compras en el marco de la Licitación Pública N° 62/2024-

ARTÍCULO 2º.- Rechazar la presentación efectuada por la empresa BIOSUR AMBIENTACIÓN ECOLÓGICA S.R.L. de fecha 20 de diciembre de 2024 mediante el Expediente 13991/2024.-

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES” (C.U.I.T. N° 30-51270012-4) la Zona 1 correspondiente a la Licitación Pública N° 62/2024, referente a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Uno con Noventa y Siete Centavos (\$2.745.489.971,97.-).-

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) la Zona 2 correspondiente a la Licitación Pública N° 62/2024, referente a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO” por un monto total de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve con Veintinueve Centavos (\$2.769.643.739,29.-).-

ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos de los ejercicios pertinentes.-

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.01.13 11:01:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.01.13 12:55:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.01.13 15:10:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.13 15:11:01 -03:00